

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5139/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาง สาลินี วิชาญชัยสิทธิ์ โดยนาง

นางลักษณ ห่อสกุลกล

โจทก์

ผู้ เข้า ดำเนินคดี ต่าง ผู้ตาย

โจทก์

นาง สุพิตรา แซ่เหลียว

ผู้ร้อง

นาย ชาญ รุ่งทิวากรหรือรุ่งทิวากรกิจ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 29, มาตรา 30, มาตรา 32

โจทก์ร่วมถึงแก่ความตายในระหว่างพิจารณาผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตายปรากฏว่าผู้ร้องเป็นภริยาจำเลยอาจทำให้พยานหลักฐานโจทก์เสียหายได้จึงไม่เป็นการสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมผู้ตาย

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา นางสาวสินีผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้น  
อนุญาต

ในวันนัดสืบพยานโจทก์ ทนายโจทก์ร่วมยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าโจทก์ร่วม  
ได้ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นสั่งนัดพร้อมนางนงลักษณ์และนายญาณพลยื่นคำร้อง  
ว่า เป็นบุตรของโจทก์ร่วมผู้ตาย มีความประสงค์ขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตาย นางสาวพัช  
ราผู้ร้อง ยื่นคำร้องว่า เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ร่วมผู้ตาย มีความ  
ประสงค์ขอเข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วม ผู้ตายต่อมานายญาณพลแถลงไม่ประสงค์จะ  
เข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วมผู้ตาย ศาลชั้นต้นอนุญาต หลังจากไต่สวนแล้ว ศาลชั้น  
ต้นมีคำสั่งว่า เห็นว่า ผู้ร้องเป็นภริยาจำเลย ประกอบกับโจทก์คัดค้านว่าอาจทำให้  
พยานหลักฐานของโจทก์เสียหาย ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าดำเนิน  
คดีต่างโจทก์ร่วม ผู้ตาย แต่อนุญาตให้นางนงลักษณ์เข้าดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วม ผู้  
ตาย ต่อไป

ผู้ร้อง อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้ร้อง ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งดไต่สวนและไม่อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าดำเนิน  
คดีต่างโจทก์ร่วม ผู้ตาย ไม่ชอบนั้น เห็นว่าในวันนัดไต่สวนโจทก์แถลงว่าผู้ร้องเป็น  
ภริยาจำเลยหากเข้ามาในคดีอาจทำให้พยานหลักฐานโจทก์เสียหายได้ ผู้ร้องมิได้  
แถลงคัดค้านว่าไม่เป็นความจริง ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่โจทก์แถลงจึงไม่จำเป็นต้อง  
ทำการไต่สวนต่อไป และการที่ผู้ร้องเป็นภริยาจำเลยและอาจทำให้พยานหลัก

ฐานโจทก์เสียหายได้ จึงไม่เป็นการสมควรที่จะอนุญาตให้ดำเนินคดีต่างโจทก์ร่วม ผู้  
ตายต่อไป

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |